

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [4] 해외법인 자문 계약 및 운영 개선 필요

관 계 부 서 : 해외사업운영처, 사업화추진실, 멕시코노르떼법인

조 치 부 서 : 해외사업운영처

내 용

1. 업무 개요

멕시코 노르떼 법인은 표1과 같이 지난 3년간 현지 로펌 등에서 86건의 자문을 받아 사업 진행을 하고 있다.

[표 1] 자문료 지급현황

(단위: 원)

연도	자문건수	지급액	주요 자문사
2022	익명화	익명화	○◆▲, ▨▨▨
2023			○◆▲, ♣●◀
2024			○◆▲, ☆☆☆
합 계	86	637,069,720	

2. 관계 규정 및 판단기준

「해외사업 등 법률·재정자문사 선정 및 활용절차서」 7.1 자문사 선정에 따르면 사용부서는 해외사업(원전 포함) 및 해상풍력사업 관련 및 재정자문사를

선정할 필요가 발생한 경우, 주관부서와의 사전협의를 거쳐 외부자문사 선정 필요성, 자문 업무 범위 등을 정하여, 공문으로 주관부서에 자문사 선정을 의뢰한다.

또한 동기준 7.2 자문사 활용에 따라 법률 및 재정자문 서비스를 이용하기 전에 유사 자문사례가 있는 지 확인하여야 하며, 주관부서는 사외 법률자문 및 재정자문 계약(신규 또는 변경)을 체결하고, 자문서비스 이용의 절차상 준수 여부를 주기적으로 점검하고 사용부서의 원활한 자문서비스 이용을 적극 지원하여야 한다.

따라서 해외 현지 법인에서도 자문서비스 이용이 필요한 경우 기준이 되는 표준 절차 및 관리 방안 마련이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 3년간 멕시코 법인에서 의뢰한 자문 내역을 검토한 결과 정식 자문 계약없이 ○◆▲ 등과 필요시마다 자문을 받고 있는 것으로 확인이 되었다.

또한 본사에서 해외사업 관련 자문이 필요한 경우 사용부서는 주관부서에 중복 여부 등을 검토 후에 의뢰하여야 하나, 멕시코 법인은 각 팀별 담당자가 자문받을 내용을 정리하여 직접 자문사에 문의하고, 자문사와 주고받은 서신을 ㉠㉠㉠팀에 제출하는 것으로 확인이 되었다.

■■■팀은 각 팀에서 제출한 자문 내용 기록을 매월 용역대장에 수기로 기입하고, 관련 증빙 자료를 관리하여 향후 자문사에서 발행한 청구서를 수령한 후, 청구서 내 각 자문 내용의 시간 청구 내역을 검토 후 자문사에 대금을 지급하고 있었다.

본사 내부규정에 관련 내용이 있음에도 이를 준용하지 않고, 정식 계약 없이 사용부서에서 자문사에 직접 의뢰하는 것은 특정 업체 특혜 및 중복 내용 자문의 문제가 발생할 수 있으므로 이에 대해 표준화된 절차 마련이 필요한 것으로 판단된다.

또한 자문 내용 기록을 용역대장에 수기로 관리하고 있고, 문서 보존 및 인수인계 관련 기준이 없어 이를 보완하기 위한 방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견

△◇ 담당자는 해외 현지법인의 경우 우리 회사가 일부 지분을 가지고 있어 특정 계약 방식을 도입하거나 본사의 표준절차 및 시스템을 활용하도록 하는 것에 현실적인 어려움은 있으나, 「해외사업 등 법률·재정자문사 선정 및 활용 절차서」를 준용하여 현지법인 운영내칙 등에 반영하는 것이 타당하다는 답변을 하였다.

담당자는 자문 계약 및 운영 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동

의하였으므로, 관련 내용을 지침 개정 시 반영하겠다는 답변을 하였다.

조치할 사항

해외사업운영처장은 해외 현지법인에서 자문사 선정 및 이용 시 본사 표준 절차를 준용하고, 자문 결과 관리를 철저히 할 수 있는 방안을 마련하여 관련 기준에 반영하시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 1	-	-	  멕시코노르떼법인	해외사업운영처